Spett.le Leasys Italia Spa
Corso Orbassano, 367
10137 Torino

Cliente	VOLPARA MATTEO	Codice Cliente	1186883256
Cod. fisc.	VLPMTT01M04F965N		
P. iva	IT02783300060		
Residenza/domicilio/Sede legale	VIA BOLOGNA 3 INT 2		
CAP 15067	Città NOVI LIGURE	Prov.	Alessandria

1) Dati firmatario **(in caso di persona giuridica indicare i dati del legale rappresentante)**

Nome e Cognome	VOLPARA MATTEO		
Data di nascita	04/08/2001	Luogo NOVI LIGURE	Prov. AL
Documento di identificazione	Carta di idendità	N°	CA74810JI
Rilasciato da	COMUNE DI NOVI LIGURE	Data	13/07/2021
Tel/Cell	3343559845	E-mail/PEC	matteo@spinottowebagency.com

2) Dati firmatario **(in caso di persona giuridica indicare i dati del legale rappresentante)**

Nome e Cognome			
Data di nascita		Luogo	Prov.
Documento di identificazione		N°	
Rilasciato da		Data	
Tel/Cell		E-mail/PEC	

3) Dati firmatario **(in caso di persona giuridica indicare i dati del legale rappresentante)**

Nome e Cognome _____

_____

Data di nascita _____ Luogo _____ Prov. _____

Documento di identificazione _____ N° _____

Rilasciato da _____ Data _____

Tel/Cell _____ E-mail/PEC _____

Il Cliente richiede alla Vostra Società Leasys Italia Spa, Corso Orbassano 367, Torino (di seguito "LEASYS") la stipulazione di un Contratto di Locazione a lungo termine senza conducente avente ad oggetto il Veicolo ed i Servizi riportati nella richiesta di locazione (Richiesta Rent).

Il Cliente conferma che i dati del Veicolo nonché quelli dei Servizi sono stati correttamente indicati; dichiara e conferma, inoltre, che i dati riportati (quali a titolo esemplificativo l'indirizzo email) del presente documento sono corretti e che ogni eventuale variazione sarà a Suo carico.
Il Cliente prende atto e accetta che le comunicazioni circa le eventuali segnalazioni di informazioni negative quali il preavviso di imminente segnalazione nei SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie), potranno essere inviate con una delle seguenti modalità digitali scelte e previamente concordate:
- attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, all'indirizzo di posta elettronica e/o sul numero di cellulare indicato all'atto della stipula del contratto o successivamente comunicati;
- nell'Area Clienti riservata del sito www.leasys.it, previo invio di sms e/o di mail che allerti il Cliente circa la presenza in tale area di una comunicazione a lui destinata;
- mediante altri strumenti e/o servizi elettronici di recapito certificato che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione.

Dichiara altresì che il contratto di Locazione concluso con accettazione della Richiesta Rent da parte di LEASYS è disciplinato dalle "CONDIZIONI GENERALI di LOCAZIONE di VEICOLI senza CONDUCENTE" nonché dalle "CONDIZIONI GENERALI dei SERVIZI di INFOMOBILITA' e TELEDIAGNOSI" di seguito riportate e facenti parte integrante e sostanziale della Richiesta Rent, che accetta integralmente.

Il Cliente conferma che i dati del Veicolo nonché quelli dei Servizi sono stati correttamente indicati; dichiara altresì che il contratto di Locazione concluso con accettazione della Richiesta Rent da parte di LEASYS è disciplinato dalle "CONDIZIONI GENERALI di LOCAZIONE di VEICOLI senza CONDUCENTE" nonché dalle "CONDIZIONI GENERALI dei SERVIZI di INFOMOBILITA' e TELEDIAGNOSI" facenti parte integrante e sostanziale della Richiesta Rent, che accetta integralmente.

Il Cliente
(nei casi di ditta individuale / persona giuridica Timbro e Firma)

Firmato da: MATTEO VOLPARA
EMail: matteo@spinottowebagency.com
Ora/data firma: 01-08-2025 11:29:39
Indirizzo IP: 101.56.50.20

Luogo e data
NOVI LIGURE, 01/08/2025

_____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civi., il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare

specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- "CONDIZIONI GENERALI di LOCAZIONE di VEICOLI senza CONDUCENTE" : (art.2.2) (per esonero di responsabilità di Leasys in caso di ritardata consegna dei Veicoli); (art. 3) (Diritto di recesso - Cancellazione dell'ordine); (art. 4) (Garanzia delle Case Costruttrici); (art. 5) (Modalità di utilizzo del Veicolo - Obblighi del Cliente); (art. 6) (Durata della Locazione); (art. 7) (Percorrenza chilometrica); (art. 8) (Manutenzione e/o Riparazione); (art. 14) (Danni al Veicolo); (art. 15) (Furto totale del Veicolo); (art. 16) (Sinistro grave - Irreparabilità del Veicolo); (art. 17) (Tassa automobilistica Regionale - Altre spese previste per la Locazione del Veicolo); (art. 18) (Circolazione del Veicolo e Responsabilità); (art. 19) (Restituzione anticipata del Veicolo); (art.
20) (Scadenza della Locazione - Riconsegna del Veicolo); (art. 21) (Proroga espressa della Locazione); (art. 22) (Richiesta di aggiunta e/o modifica servizi offerti); (23) (Validità del canone di Locazione - Modifica dei parametri contrattuali); (art.24) (Pagamenti dovuti dal Cliente - Depositi cauzionali – Anticipo - Interessi di mora - Spese di recupero crediti); (art.25) (Clausola risolutiva espressa); (art. 26) (Forza Maggiore); (art. 30) (Legge applicabile - Composizione stragiudiziale delle controversie - Foro Competente).
- "CONDIZIONI GENERALI dei SERVIZI di INFOMOBILITA' e TELEDIAGNOSI" : (art. 2.2) (Condizioni di erogazione dei SERVIZI, precisamente le esclusioni di responsabilità di Leasys); (art.6.) (Esoneri, limitazioni ed esclusioni di responsabilità).

Il Cliente
(nei casi di ditta individuale / persona giuridica Timbro e Firma)

Firmato da: MATTEO VOLPARA
EMail: matteo@spinottowebagency.com
Ora/data firma: 01-08-2025 11:30:17
Indirizzo IP: 101.56.50.20

Luogo e data
NOVI LIGURE, 01/08/2025

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

Codice Cliente: 1186883256

1. Condizioni e Conclusione del Contratto di Locazione

1.1 Le presenti Condizioni Generali disciplinano la locazione a lungo termine di veicoli senza conducente. Le presenti Condizioni Generali sono efficaci unicamente per singolo Veicolo ed avranno durata pari alla durata espressa nella singola Richiesta Rent relativa al Veicolo locato. Il Cliente prende atto ed espressamente accetta che potrà richiedere un solo veicolo in locazione a LEASYS nei termini delle presenti Condizioni.

1.2 La Richiesta Rent sottoscritta dal Cliente costituisce proposta irrevocabile per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione della stessa.

1.3 La Richiesta Rent, previa la valutazione positiva del merito creditizio ed accettazione da parte di LEASYS, avrà piena efficacia contrattuale tra le Parti per la durata espressamente indicata nella Richiesta Rent. Il contratto di Locazione si intenderà perfezionato con la messa a disposizione da parte di LEASYS del veicolo indicato nel frontespizio della Richiesta Rent (di seguito detto "Veicolo"), come certificato dal Verbale di Consegna di cui al successivo art. 2

2. Consegna del Veicolo - preassegnazione

2.1 La consegna del Veicolo da parte di LEASYS avverrà sul territorio nazionale, nel luogo concordato con il Cliente e riportato nella Richiesta RENT. Al momento del ritiro del Veicolo, il Cliente, previa esibizione dei documenti identificativi, procederà con la sottoscrizione del Verbale di Consegna, accertando la conformità del veicolo stesso a quanto richiesto nonché la sua perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria. Il Cliente, ove qualificabile come persona giuridica, avrà l'onere di identificare e comunicare in forma scritta a LEASYS, a firma del legale rappresentante, i dati dell'incaricato al ritiro del Veicolo. Tale soggetto incaricato, in fase di ritiro dovrà esibire originale del documento d'identità e patente di guida in corso di validità nonché delega rilasciata dal Cliente persona giuridica, manlevando LEASYS da ogni responsabilità in termini di corretta identificazione. Ove qualificabile come persona fisica, il Cliente non potrà delegare al ritiro del Veicolo

2.2 La consegna del Veicolo sarà effettuata nei tempi previsti dalle case costruttrici e comunicati da LEASYS. LEASYS non potrà essere ritenuta responsabile : (i) per qualsiasi ritardo di consegna dovuto a cause ad essa non imputabili, nonché (ii) per le variazioni alle caratteristiche del Veicolo apportate dalla casa costruttrice successivamente alla sottoscrizione della Richiesta Rent.

2.3 Se trascorsi 30 giorni dalla data di comunicazione della disponibilità del Veicolo, il Cliente non provveda al ritiro dello stesso, la Richiesta Rent si intenderà risolta, fatto salvo il diritto di LEASYS di richiedere l'applicazione della relativa penale da quantificarsi secondo le previsioni del successivo Articolo 19, nonché le spese relative al trasferimento del Veicolo presso un deposito LEASYS.

2.4 LEASYS, su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso, al costo di volta in volta convenuto, un veicolo da utilizzare provvisoriamente in attesa della consegna del Veicolo oggetto della Richiesta Rent. Tale servizio (denominato di preassegnazione), se richiesto, sarà disciplinato dalle disposizioni riportate in un apposito separato accordo.

3. Diritto di recesso - Cancellazione dell'ordine

3.1 Nei quattordici giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta Rent, il Cliente avrà la facoltà di recedere dagli obblighi contrattuali previsti nella Richiesta Rent mediante comunicazione contenente dichiarazione esplicita della propria decisione di esercitare il diritto di recesso da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi a LEASYS al seguente indirizzo: C.so Orbassano, 367 – 10137 Torino.

3.2 Le Parti convengono che LEASYS abbia la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto di Locazione del Veicolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1373 del c.c., salvo un preavviso di 15 giorni e senza dover corrispondere al Cliente alcunché, anche a titolo di risarcimento dei danni.

3.3 Qualora il Cliente intendesse recedere decorsi 14 (quattordici) giorni dalla data di sottoscrizione della Richiesta RENT, LEASYS avrà la facoltà di richiedere al Cliente medesimo, a titolo di risarcimento per il danno procurato, un importo pari a sei canoni per ciascun Veicolo ordinato.

3.4 LEASYS, in relazione alla specificità di alcuni Veicoli, determinata da vari elementi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo, l'attrezzatura speciale o qualsiasi altro elemento che ne renda difficile la ricollocazione sul mercato, avrà facoltà di applicare una maggiorazione dell'importo delle penali pari al valore dell'allestimento del Veicolo nonché degli optional previsti dalla Richiesta Rent e salvo il diritto di risarcimento di ulteriori eventuali danni.

4. Garanzia delle Case Costruttrici

4.1 Nel periodo di garanzia del Veicolo, qualora si verifichi qualunque vizio, difetto di funzionamento o guasto che ne diminuisca in modo apprezzabile o ne renda inidoneo l'uso o pericoloso l'utilizzo, il Cliente dovrà recarsi tempestivamente presso un centro autorizzato di LEASYS o della Casa Costruttrice e segnalare l'anomalia riscontrata.

4.2 LEASYS non è responsabile per vizi o difettosità di prodotto rilevati, ma si rende parte attiva a far ripristinare il Veicolo, nei tempi ragionevolmente necessari in relazione alla natura ed alla gravità dell'anomalia riscontrata.

4.3 Le Parti convengono espressamente che le garanzie di cui al presente Articolo non opereranno nei casi inadempimento totale o parziale da parte del Cliente di quanto previsto all'Articolo 8.6 che segue.

5. Modalità di utilizzo del Veicolo – Obblighi del Cliente

5.1 Il Cliente si obbliga a non sublocare, o comunque a non concedere in uso a terzi, il Veicolo salvo che non sia espressamente autorizzato da LEASYS.

5.2 Il Cliente diviene custode del Veicolo assumendosi l'obbligo della migliore manutenzione e conservazione dello stesso e di condurlo nel pieno rispetto di tutte le norme del Codice della Strada vigenti riservandosi Leasys, ogni più ampia facoltà di azione nelle opportune sedi.

5.3 LEASYS sarà sollevata da ogni responsabilità civile e penale per tutte le infrazioni, sequestri, ed altre responsabilità connesse all'uso ed alle condizioni dei Veicoli, ivi incluse le eventuali modifiche di qualsiasi natura comunque apportate e non autorizzate.

5.4 Il Veicolo non deve essere utilizzato:

i) per il trasporto di merci o persone in contrasto con leggi e regolamenti vigenti nel luogo ove avviene la circolazione del Veicolo; ii) per il trasporto di armi, esplosivi, materiale radioattivo, batteriologico e simili; iii) per spingere e/o trainare altri Veicoli (salvo che il mezzo locato sia dotato di gancio traino regolarmente installato previa autorizzazione di LEASYS); iv) per il trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dalla carta di circolazione e dal libretto di uso e manutenzione; v) per il trasporto di persone dietro compenso e per le competizioni di qualsiasi genere.

5.5 Il Cliente dovrà altresì far effettuare le revisioni periodiche previste ai sensi delle normative vigenti entro le regolari scadenze.

Se previsto nella Richiesta Rent il servizio di manutenzione, le spese di tali revisioni saranno a carico di LEASYS, mentre le sanzioni derivanti dalla mancata effettuazione di tali adempienze rimarranno a carico del Cliente. Tali revisioni dovranno essere effettuate presso la Rete convenzionata LEASYS o altri centri autorizzati. Il Cliente dovrà effettuare tempestivamente le verifiche e/o interventi a seguito di richiami tecnici della casa costruttrice.

5.6 Il Cliente inoltre si obbliga fin d'ora alla diligente conservazione della carta di circolazione e/o di qualsiasi documento necessario alla circolazione del Veicolo nonché ad osservare tutte le istruzioni del libretto di uso e manutenzione della casa costruttrice, in dotazione su ciascuno dei Veicoli in Locazione. Qualora nel corso della Locazione si rendesse necessario effettuare collaudi specifici al Veicolo che comportino la variazione ai documenti di circolazione, con successiva revisione obbligatoria degli stessi, LEASYS ne darà comunicazione al Cliente, il quale dovrà espletare tutte le formalità necessarie, inviando immediatamente a LEASYS copia dei documenti regolarizzati.

5.7 Ove il Cliente sia qualificabile come persona giuridica potrà, sotto la sua responsabilità, concedere in uso il Veicolo a persone che siano dipendenti e/o facenti parte dell'organizzazione societaria del Cliente medesimo. Ove il Cliente sia qualificabile come persona fisica il Cliente potrà concedere in uso il Veicolo ai propri familiari purchè conviventi. Il Cliente, restando comunque direttamente responsabile verso LEASYS, si impegna affinché il conducente del Veicolo in Locazione sia in possesso dei requisiti di volta in volta richiesti dalle normative in vigore ed autorizzato dallo stesso Cliente per iscritto.

5.8 In caso di inadempimento o irregolare adempimento da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare anche in caso di incuria, colpa, negligenza e imperizia nell'utilizzo del Veicolo, nella sua manutenzione ed anche nella modalità di rifornimento – inclusa la ricarica elettrica – del Veicolo medesimo, il Cliente risponderà verso LEASYS dei danni ad esso imputabili e sarà tenuto al relativo risarcimento.

5.9 Il Cliente dovrà immediatamente recarsi presso un Centro di Assistenza LEASYS per verificare il corretto funzionamento del dispositivo di rilevazione dei chilometri qualora contattato da LEASYS per tale necessità.

In caso di inadempimento, il Cliente risponderà verso LEASYS dei danni ad esso imputabili e sarà tenuto al relativo risarcimento.

Leasys si riserva in tale ipotesi la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.25.

5.10 Nei casi previsti dall'articolo 25.1 comma (i) il Cliente sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione a LEASYS.

5.11 Il Cliente, riconoscendo LEASYS quale proprietaria del Veicolo locato accetta consapevolmente che la medesima LEASYS si riserva la facoltà in qualsiasi momento di installare sui propri Veicoli, in conformità con la normativa di riferimento, dispositivi di localizzazione atti a tutelare il proprio patrimonio aziendale

6. Durata della Locazione

6.1 La Locazione del Veicolo avrà decorrenza dalla data del Verbale di Consegna e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal giorno in cui verrà comunicata per iscritto da LEASYS al Cliente la messa a disposizione del Veicolo presso la sede concordata. Entro 5 (cinque) giorni da quello di messa a disposizione del Veicolo, LEASYS inizierà ad effettuare la fatturazione dei canoni di Locazione, a prescindere dall'effettiva presa in consegna del Veicolo da parte del Cliente.

6.2 La durata della Locazione del Veicolo sarà indicata nella Richiesta Rent oltre il periodo compreso tra la data di decorrenza della Locazione ed il giorno 1 del mese successivo (pro-rata). A titolo di esempio: 12 mesi di contratto di Locazione con Veicolo ritirato il 9 maggio = pro-rata pari a 23 giorni (dal 9 maggio al 31 maggio dell'anno x) e scadenza del Contratto di Locazione il 31 maggio dell'anno x+1.

7. Percorrenza chilometrica a consumo

7.1 Le presenti Condizioni Generali di Locazione e la Richiesta Rent non disciplinano una percorrenza chilometrica, neanche massima, nel corso della durata contrattuale.

La percorrenza chilometrica verrà rilevata da parte di LEASYS ai fini della fatturazione dei costi sulla base delle misurazioni effettuate dai sistemi di infomobilità e telediagnosi presenti a bordo del Veicolo e trasmesse giornalmente a LEASYS dal Fornitore dei servizi di infomobilità e telediagnosi

7.2 Il criterio di determinazione del costo chilometrico è indicato nella Richiesta Rent nel campo "extra per 100 km".

Tale costo sarà calcolato secondo la seguente formula:
(C/100) x KM
dove:
- C è il costo riportato nella Richiesta Rent nel campo "extra per 100 km";
- km è il numero dei chilometri percorsi e rilevati come sopra indicato

I chilometri effettivamente percorsi saranno fatturati da LEASYS, superato il numero dei chilometri indicati nella Richiesta Rent nel campo "KM inclusi", con il criterio di determinazione di cui sopra.
Il cliente prende atto che i "Km inclusi" riportati sulla Richiesta Rent sono comprensivi di eventuali chilometri effettivamente percorsi antecedentemente alla data di effettiva consegna (riportata sul Verbale di Consegna)
7.3 Il Cliente prende atto che in nessun caso i chilometri indicati nella Richiesta Rent nel campo "km inclusi" daranno diritto ad un rimborso ove non fruiti.
7.4 Il Cliente sarà responsabile, nei confronti di LEASYS o di terzi, di tutte le conseguenze civili e penali dovute o determinate dalla alterazione o dalla non conformità del contachilometri.
In caso di mancata e/o ritardata trasmissione delle misurazioni chilometriche di cui al precedente articolo 7.1 dovuta a motivi di carattere tecnico, non imputabili al Cliente, Leasys fatturerà l'ultimo dato chilometrico trasmesso e disponibile a LEASYS.

8. Manutenzione e/o Riparazione
8.1 LEASYS fornirà al Cliente, ove previsto nella Richiesta Rent, la manutenzione ordinaria e straordinaria quando necessaria, in funzione della percorrenza, per il mantenimento in buona efficienza del Veicolo, attraverso una rete di fornitori convenzionati. In ogni caso il Cliente potrà far effettuare interventi di manutenzione, riparazione o di modifica del Veicolo solo previa autorizzazione di LEASYS.
Per avere informazioni sulle strutture presso cui effettuare gli interventi il Cliente potrà consultare l'apposita sezione del sito internet di Leasys (www.Leasys.com).
8.2 Fermo quanto sopra, il Cliente si impegna in ogni caso a: (i) effettuare, con almeno 48 ore di anticipo, la prenotazione presso il centro convenzionato di tutti gli interventi riparativi ordinari; (ii) eseguire la manutenzione ordinaria del Veicolo presso le officine indicate da LEASYS, alle percorrenze indicate o nei tempi indicati dalla casa costruttrice e riportate nel Libretto di Garanzia e Assistenza; (iii) provvedere al controllo dei livelli dei liquidi alle percorrenze indicate nel Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al Veicolo. Eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati presso uno dei fornitori della rete convenzionata con LEASYS; (iv) effettuare il controllo della pressione e dello stato d'usura dei pneumatici secondo le disposizioni espresse nel Libretto di Uso e Manutenzione al Veicolo.
8.3 In deroga all'art.1584 c.c., il Cliente accetta di non sospendere il pagamento dei canoni di Locazione neppure quando per la riparazione o per qualsiasi altro motivo il Veicolo non possa essere utilizzato per più di 20 (venti) giorni. Qualora il Veicolo non venisse sottoposto a cura del Cliente in adempimento dei suoi obblighi alle manutenzioni periodiche ovvero ai controlli previsti dalla casa costruttrice, ed a insindacabile giudizio di LEASYS ne derivasse un danno a quest'ultima, il Cliente risponderà verso LEASYS dei danni ad esso imputabili e sarà tenuto al relativo risarcimento per inadempimento o irregolare adempimento dei suoi obblighi. Si precisa inoltre che tutti i costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, determinati da imperizia, incuria e/o negligenza, nell' utilizzo del Veicolo, saranno addebitati al Cliente.
8.4 Salvo diversamente indicato nella Richiesta Rent, non sono compresi nella manutenzione i seguenti interventi: (i) fornitura di oli speciali diversi da quelli consigliati dal costruttore o additivi di qualsiasi tipo incluso l'additivo denominato ADBlue; (ii) lavaggi interni ed esterni del Veicolo; (iii) lucidature; (iv) sostituzione di tappetini; (v) riparazioni dovute ad incuria; (vi) manutenzione degli eventuali allestimenti installati sul Veicolo anche se autorizzati da LEASYS.
8.5 LEASYS non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile degli eventuali fatti dolosi e/o colposi compiuti dalla rete di assistenza in occasione degli interventi di riparazione e/o manutenzione eseguiti sul Veicolo. La rete di assistenza utilizzata da LEASYS è composta da strutture autorizzate aventi ragioni sociali distinte da LEASYS e del tutto indipendenti rispetto a quest'ultima.
8.6 Il Cliente, qualora la Richiesta Rent preveda a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo, si impegna a: (i) effettuare gli interventi di manutenzione presso la Rete di Officine della Casa Costruttrice, alle percorrenze indicate o nei tempi indicati dalla Casa Costruttrice e riportate nel Libretto di Garanzia e Assistenza; (ii) utilizzare esclusivamente ricambi originali o di qualità equivalente; (iii) far certificare ogni intervento di manutenzione nel Libretto di Garanzia e Assistenza; (iv) effettuare il controllo dei livelli dei liquidi alle percorrenze indicate nel Libretto di Uso e Manutenzione in dotazione al Veicolo; (v) eseguire il controllo della pressione e dello stato d'usura degli pneumatici secondo le disposizioni espresse nel Libretto di Uso e Manutenzione del Veicolo.
8.7 Nei casi di cui all'Articolo 8.6 che precede, LEASYS non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali danni imputabili alla mancata e/o errata manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo posta a carico del Cliente. A tal fine il Cliente garantisce e manleva integralmente LEASYS per ogni eventuale danno, diretto ed indiretto, anche se provocato a terze parti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: sinistri stradali) e che sia imputabile alla mancata e/o errata manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo.

9. Pneumatici
9.1 LEASYS fornirà al Cliente, ove previsto nella Richiesta Rent, il servizio pneumatici.
9.2 Il Cliente è tenuto a controllare periodicamente il battistrada degli pneumatici, richiedendone la sostituzione in caso di raggiungimento dei limiti di usura previsti dalla normativa vigente. Le sostituzioni eccedenti il quantitativo previsto nella Richiesta Rent saranno a carico del Cliente. In ogni caso gli interventi di riparazione o di sostituzione degli pneumatici avverranno solo previa autorizzazione di LEASYS.
9.3 LEASYS provvederà alla sostituzione degli pneumatici con altri le cui caratteristiche tecniche siano le stesse indicate sulla carta di circolazione come primo equipaggiamento. Pertanto il Cliente non

potrà in nessun caso provvedere autonomamente alla sostituzione degli pneumatici. LEASYS terrà a proprio carico gli interventi di equilibratura/assetto eseguiti secondo le prescrizioni indicate nel libretto di uso e manutenzione del Veicolo.
9.4 Il Cliente rimane comunque obbligato alla sostituzione a proprie spese, se vengono raggiunti i limiti di usura previsti per legge e qualora sia raggiunto il numero massimo di sostituzioni previsto nella Richiesta Rent.
9.5 Ove la Richiesta Rent preveda la sostituzione a numero chiuso degli pneumatici, tale sostituzione verrà effettuata ad insindacabile giudizio di LEASYS nel rispetto delle norme del Codice della Strada; se nel periodo di Locazione non si arrivi al numero massimo di sostituzioni, per il raggiungimento dei limiti di usura, LEASYS non sarà tenuta ad effettuare alcun rimborso.
9.6 Il servizio pneumatici, ove previsto nella Richiesta Rent, include le riparazioni per foratura; nei casi di foratura ove non sia possibile procedere con la riparazione, la sostituzione dello pneumatico non è inclusa nel servizio ma rientra nel servizio di riparazione danni.
9.7 In nessun caso è prevista la sostituzione con cerchi e/o pneumatici diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.
9.8 LEASYS non riconosce interventi sui pneumatici effettuati da fornitori diversi da quelli indicati nell'apposita sezione del sito internet Leasys (www.leasys.com).

10. Riparazioni di emergenza
10.1 In caso di assoluta necessità ed in deroga a quanto stabilito nel precedente Articolo 8, il Cliente potrà provvedere direttamente e/o far provvedere a piccole riparazioni, in luoghi in cui non sia possibile usufruire della Rete di Officine Convenzionate con LEASYS, fino ad un ammontare di € 150 (centocinquanta) (iva esclusa), per ogni singola riparazione, solo previo contatto con il Call Center di LEASYS.
10.2 Per ottenere il rimborso andrà inviata a LEASYS richiesta scritta di rimborso entro 15 (quindici) giorni dall'evento, riportando in allegato i propri dati (nome, cognome, modello e targa Veicolo, coordinate bancarie, unitamente ad una breve descrizione dell'evento occorso) e la documentazione contabile attestante la riparazione effettuata nonché il pagamento sostenuto (la documentazione contabile non dovrà in nessun caso essere intestata a LEASYS).
10.3 Il rimborso per riparazioni di emergenza di cui al presente Articolo 10 potrà essere effettuato solo ove previsto nella Richiesta Rent il servizio di manutenzione e riparazione del Veicolo.

11. Sostituzione del Veicolo
11.1 LEASYS fornirà al Cliente, ove previsto nella Richiesta Rent, un veicolo sostitutivo in caso di fermo del Veicolo per periodo superiore alle 24 ore dovuto esclusivamente a guasto, incidente o furto. Non è previsto il veicolo sostitutivo per eventi diversi da quelli sopra specificati e mai in ogni caso verrà fornito fuori dal territorio nazionale.
11.2 Nell'erogare il servizio di sostituzione del Veicolo, LEASYS potrà anche rivolgersi a primarie società di noleggio a breve termine, rispettando le leggi ed i regolamenti vigenti in materia. Sarà cura di LEASYS indicare al Cliente il luogo di ritiro del mezzo. Il veicolo sostitutivo fornito apparterrà al veicolo sostitutivo indicato nella Richiesta Rent secondo la classificazione propria della società di noleggio incaricata senza alcuna correlazione al modello e/o all'alimentazione del Veicolo oggetto di locazione con Leasys. Qualora, per cause non imputabili a LEASYS, non fosse immediatamente disponibile un veicolo sostitutivo del segmento previsto nella Richiesta RENT, LEASYS proporrà al Cliente un veicolo di segmento inferiore, che verrà sostituito non appena possibile con il veicolo sostitutivo indicato contrattualmente. Il veicolo sostitutivo, ove previsto, resterà disponibile per tutta la durata della riparazione del Veicolo.
11.3 In caso di furto o di sinistro grave con conseguente comunicazione di non riparabilità, il veicolo sostitutivo sarà disponibile fino alla risoluzione del contratto di Locazione e dovrà essere riconsegnato entro e non oltre la scadenza indicata nello stesso. Qualora, per cause non imputabili a LEASYS, non fosse immediatamente disponibile presso le stazioni di noleggio un Veicolo sostitutivo del segmento previsto nella Richiesta Rent, LEASYS potrà proporre al Cliente un veicolo di segmento inferiore, che provvederà a sostituire non appena possibile.
11.4 Il veicolo sostitutivo sarà fornito con le coperture assicurative minime previste per legge; eventuali integrazioni di dette coperture assicurative, cosi come eventuali servizi accessori (presa e riconsegna, seggiolini etc.) richiesti in fase di ritiro del veicolo sostitutivo, saranno a carico del Cliente che rimane responsabile di tutti i danni causati da dolo o grave incuria e delle eventuali penali risarcitorie previste nella Richiesta Rent, salvo ogni conseguente maggior danno.
11.5 Nel caso il Cliente riconsegni il veicolo sostitutivo dopo 24 ore solari dalla comunicazione dell'avvenuta riparazione da parte di LEASYS o del riparatore convenzionato e comunque oltre la data di effettivo ritiro del Veicolo riparato, gli verranno addebitati, e quindi fatturati, i giorni eccedenti ad un prezzo pari al costo giornaliero del veicolo sostitutivo maggiorato del 20% (ventipercento). La riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla società di noleggio a breve termine del medesimo.
11.6 LEASYS provvederà ad addebitare al Cliente eventuali importi dovuti per il servizio di rifornimento (refueling), carburante e/o ricarica elettrica fatturati dalla società di noleggio a breve termine, maggiorate delle relative spese amministrative e/o costi ulteriori a qualsiasi titolo sostenuti (a titolo esemplificativo: tempi di occupazione di uno stallo di ricarica eccedenti la finalità della ricarica stessa). Eventuali contestazioni da parte del Cliente sugli addebiti di carburante e/o ricarica elettrica potranno essere valutati solo se supportate da documentazione comprovante una diversa risultanza indicata nel contratto di noleggio del veicolo sostitutivo.
11.7 LEASYS non sarà responsabile verso il Cliente per eventuali danni emergenti o lucri cessanti nei casi in cui il veicolo sostitutivo fosse, per cause di forza maggiore, temporaneamente non disponibile e/o appartenesse ad una categoria diversa da quella prevista nella Richiesta Rent.

12. Soccorso stradale
12.1 Il servizio, qualora la Richiesta Rent lo preveda , permette di ottenere il traino e l'assistenza stradale in caso di guasto o

incidente che provochi l'immobilizzo del Veicolo. Per attivare il servizio, occorre contattare il numero di Call Center indicato sul sito web di Leasys, comunicando il luogo del fermo e i dati esatti del Veicolo. La Centrale Operativa si farà carico di organizzare il traino del Veicolo nel territorio nazionale, presso il centro di assistenza convenzionato più vicino, salvo ove possibile effettuare l'intervento in loco con officina mobile.

12.2 Se nella Richiesta RENT sono previsti anche i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel caso in cui il Veicolo resti immobilizzato ad una distanza superiore di 50 Km dal luogo di residenza del Cliente e la riparazione richieda il ricovero del Veicolo per un periodo superiore alle 24 ore, come certificato dalla rete assistenza convenzionata, LEASYS, seguendo in ogni caso un principio di economicità, autorizzerà il rimborso dei costi sostenuti dal Cliente e dei passeggeri finalizzati al ritorno presso il domicilio come comunicato contrattualmente e/o il proseguimento del viaggio in treno in aereo o in bus (classe economica) e mediante servizi di car sharing; sono esclusi altri mezzi di trasporto, a titolo esemplificativo e non esaustivo taxi ed NCC. Tale prestazione verrà accordata fino alla concorrenza massima di € 775,00 (settecentosettantacinque) (iva esclusa) per evento, indipendentemente dal numero di passeggeri. In caso di proseguimento del viaggio, ove si renda necessaria una sosta per una o più notti, LEASYS provvederà a rimborsare le spese sostenute dal Cliente per la sistemazione in un alloggio del luogo, tenendo a proprio carico il pernottamento e la prima colazione fino ad un importo massimo di € 80 (ottanta) (iva esclusa), per persona e per notte, nel limite di 3 (tre) notti, e per un massimo di persone corrispondenti al numero di posti omologato e riportato sulla carta di circolazione del Veicolo. Tali prestazioni rimarranno a carico di LEASYS, nei limiti riportati, solo se preventivamente autorizzati da LEASYS stessa e dietro presentazione dei giustificativi di spesa. A riparazioni ultimate in caso di fermo ad oltre 50 km dal luogo di residenza del conducente e solo se il veicolo è stato oggetto di traino, LEASYS, sulla base di un principio di economicità,autorizzerà il rimborso dei costi per il viaggio di sola andata (treno, aereo, bus in classe economica e/o servizi di car sharing); sono esclusi taxi, NCC, spese relative a carburante, traghetti e pedaggi stradali sostenuti dal conducente per il recupero del mezzo riparato. I rimborsi, nei limiti riportati e solo se preventivamente autorizzati da LEASYS, saranno effettuati dietro presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

12.3 Se nella Richiesta Rent sono previsti anche i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, qualora per fermo all'estero, i tempi di riparazione necessari superino i 3 (tre) giorni lavorativi, LEASYS, a propria discrezione e a proprie spese, potrà decidere di rimpatriare il Veicolo in Italia presso il centro convenzionato più vicino.

12.4 Nei casi di mancanza/errato rifornimento di carburante o ricarica elettrica e/o additivi (esempio: AD Blue) e di congelamento gasolio, l'utilizzatore del Veicolo potrà comunque contattare il Call Center per richiedere l'assistenza stradale. I costi di assistenza e di eventuale ripristino della vettura sostenuti in questi frangenti saranno integralmente a carico del Cliente.

12.5 LEASYS non sarà responsabile verso il Cliente di eventuali ritardi nelle operazioni di soccorso che possano generare mancati profitti ed ogni altro danno diretto o indiretto conseguente.

12.6 Nel caso in cui il Veicolo fosse ricoverato in seguito all'intervento delle Forze dell'Ordine - in conseguenza di guasto o incidente e senza che la richiesta di soccorso sia pervenuta da parte del Cliente - presso terzi soggetti (es. deposito giudiziario), il Cliente sarà tenuto ad informare Leasys esclusivamente tramite numero verde entro e non oltre tre giorni solari dall'avvenuto ricovero.

In caso di mancata informazione nel suddetto termine Leasys avrà facoltà di addebitare al Cliente i costi a qualsiasi titolo sostenuti.

13. Assicurazione Responsabilità Civile Auto

13.1 Il Veicolo viene fornito con garanzia assicurativa per responsabilità civile auto verso i terzi (di seguito "garanzia RCA") come indicato nella Richiesta Rent.

13.2 Le condizioni di assicurazione sono quelle previste dalla polizza sottoscritta da LEASYS con la Compagnia assicurativa, con un massimale minimo non inferiore a quello previsto per legge ed il cui valore sarà indicato nella Richiesta Rent. Un estratto delle condizioni di assicurazione potrà essere fornito, su richiesta, al Cliente.

13.3 In caso di sinistro coperto dalla garanzia RCA, il Cliente è tenuto alla compilazione ed alla sottoscrizione della "denuncia di sinistro" e ove possibile della constatazione amichevole di incidente, da inoltrare a LEASYS, all'indirizzo leasys.sinistri@pec.fcagroup.com oppure tramite l'App My-Leasys o l'area riservata *My-Leasys* entro 3 (tre) giorni successivi all'accadimento del sinistro, unitamente ad eventuale documentazione fotografica, per consentire a LEASYS di effettuare la denuncia di sinistro alla Compagnia.

In caso di ritardo o mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, LEASYS potrà addebitare al Cliente il danno effettivamente subito in conseguenza di tali inadempienze.

13.4 In caso di controversia giudiziaria con terzi, il Cliente dovrà collaborare con Leasys e la Compagnia di assicurazione all'istruttoria ed alla difesa.

13.5 Nel caso di sinistro passivo anche parziale ovvero danni provocati a terzi, sia materiali sia fisici, LEASYS avrà facoltà di addebitare al Cliente, a titolo di penale, un importo fisso stabilito nella Richiesta Rent indipendentemente dall'ammontare del danno effettivo provocato ai terzi.

Qualora durante la Locazione del Veicolo si verificassero più di 2 (due) sinistri passivi coperti da garanzia RCA nell'anno solare, la suddetta penale indicata nella Richiesta Rent potrà essere aumentata di un importo pari a € 500,00 (cinquecento) a partire dal terzo sinistro verificatosi nel predetto anno solare.

Qualora non fosse prevista originariamente una penale nella Richiesta Rent, LEASYS avrà comunque titolo ad applicare una penale pari ad € 500 (cinquecento) a decorrere dal terzo sinistro verificatosi nel predetto anno solare.

13.6 LEASYS non è civilmente responsabile per i danni ai lavoratori o ai terzi derivanti dall'uso delle attrezzature/allestimenti speciali eventualmente installati sul Veicolo. Resta inteso che sono a carico del Cliente le coperture assicurative a favore del personale addetto e l'eventuale

assicurazione degli allestimenti speciali noleggiati.

14 Danni al Veicolo

14.1 Il Cliente è responsabile dei danni arrecati al Veicolo ed è tenuto al risarcimento relativo. Tuttavia, il Cliente potrà usufruire della limitazione della propria responsabilità ad un ammontare prestabilito nella Richiesta Rent, anche in misura differente per diversa tipologia di evento.

14.2 Qualora il Cliente benefici di tale limitazione di responsabilità, LEASYS addebiterà al medesimo, per ciascun evento denunciato, l'importo indicato nella Richiesta Rent, a titolo di penale risarcitoria del danno.

Qualora il danno risulti di importo inferiore alla penale risarcitoria indicata nella Richiesta Rent, il Cliente avrà diritto a richiedere a LEASYS la restituzione di una somma pari alla relativa differenza.

14.3 La limitazione della responsabilità avrà ad oggetto i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo locato, in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli/ciclomotori, urto con ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata aperta al pubblico transito. La limitazione riguarda, oltre a quelli sopra indicati, anche i danni riconducibili ad atti vandalici, tentato furto, furto totale o parziale, incendio del Veicolo, eventi socio-politici, eventi atmosferici, danni da parcheggio, rottura cristalli e guasti accidentali.

14.4 Resta infine inteso che la limitazione di responsabilità, anche se espressamente prevista nella Richiesta Rent, non opererà per i danni causati da dolo o colpa grave del Cliente e/o del conducente del Veicolo né per i danni non comunicati entro la data di restituzione del Veicolo; in tali casi i relativi danni saranno quindi addebitati al Cliente per intero.

14.5 Il Cliente e/o il conducente dovrà/dovranno comunicare a LEASYS per iscritto entro 3 (tre) giorni dall'evento, all'indirizzo leasys.sinistri@pec.fcagroup.com oppure tramite l'App My-Leasys o l'area riservata *My-Leasys*, qualsiasi danno e/o sinistro eventualmente occorso al Veicolo e comunque prima di ricoverare il Veicolo presso il centro convenzionato. In caso di danni e/o sinistri senza controparte rientranti nella fattispecie di atto vandalico ed incendio, il Cliente, in aggiunta alla denuncia del sinistro, dovrà allegare anche la denuncia sporta presso le Autorità competenti.

14.6 Il Cliente dovrà fare effettuare le riparazioni presso i centri di riparazione convenzionati LEASYS. LEASYS si riserva comunque la possibilità di non autorizzare, a propria discrezione anche in considerazione della relativa economicità, alcuni tipi di interventi. Le riparazioni di danni relativi a Veicoli marcianti comunque in "condizioni di sicurezza" dovranno essere prenotate direttamente dal Cliente con almeno 48 ore di anticipo.

14.7 Ove invece, differentemente da quanto previsto dal suddetto art.14.1, la Richiesta Rent non prevedesse il servizio di riparazione danni a carico di Leasys medesima, resta inteso che:

- il Cliente provvederà direttamente e a proprie spese alla riparazione del Veicolo e a saldare tutte le fatture di riparazione necessarie per il ripristino dello stesso a seguito dei danni ad esso procurati;
- il Cliente si impegna a fare eseguire le riparazioni a "regola d'arte" e garantire in ogni momento la sicurezza e idoneità all'uso del Veicolo;
- in caso di erroneo addebito dell'intervento di riparazione a LEASYS, la stessa LEASYS potrà immediatamente rifatturare al Cliente il relativo importo maggiorato di spese amministrative pari a € 5,00 per ogni singola fattura, con pagamento da parte del Cliente nei termini contrattualmente previsti;
- in caso di provvedimento di sequestro del Veicolo, il Cliente si obbliga altresì a sopportare ogni pregiudizio, spesa e onere derivante dal medesimo (es. le spese di custodia etc);
- in caso di confisca/sequestro del Veicolo, trascorsi 6 mesi dalla data del relativo provvedimento, il Cliente si impegna a rimborsare a LEASYS l'importo corrispondente al valore di mercato del Veicolo sulla base della media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) del mese in cui è stato emanato il provvedimento sopra citato.

15. Furto totale del Veicolo

15.1 In caso di furto totale e/o rapina del Veicolo, il Cliente e/o il conducente sarà/saranno tenuto a (i) denunciare l''evento alle autorità competenti non oltre 12 ore dal suo verificarsi (o dalo dalla conoscenza dell'evento medesimo) ; (ii) trasmettere contestualmente a Leasys copia della denuncia di furto rilasciata dalle autorità all'apposito indirizzo email indicato sul sito www.leasys.com (sezione FAQ) oppure tramite l'App My-Leasys o l'area riservata *My-Leasys*;); (iii)inviare l'originale della denuncia di furto con raccomandata A.R. entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data dell'evento (o dalla conoscenza dell'evento medesimo) all'indirizzo Leasys SpA Corso Orbassano n.367 - Ufficio Sinistri - Porta 12 - 10137 Torino; (iv) restituire le chiavi del Veicolo rubato, inclusa la chiave Master (ove esistente) e la relativa card necessaria per la duplicazione.

15.2 Il Cliente rimane comunque obbligato al pagamento del canone per i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'evento.

15.3 Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell'evento, in caso di mancato ritrovamento del Veicolo, la Locazione relativa al Veicolo oggetto di furto si intenderà automaticamente risolta e il veicolo eventualmente dato in sostituzione andrà riconsegnato. In caso di mancata restituzione del veicolo sostitutivo verrà addebitato al cliente il costo giornaliero del veicolo sostitutivo maggiorato del 20%

15.4 Il Il furto del Veicolo non verrà considerato una restituzione anticipata ma, il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dei chilometri effettivamente percorsi, sulla base di quanto descritto all' rticolo 7 che precede.

15.5 LEASYS avrà altresì titolo a richiedere al Cliente una penale risarcitoria come espressamente indicato nella Richiesta Rent; nel caso in cui la Richiesta Rent riporti l'indicazione di un indice percentuale, la penale verrà determinata applicando tale percentuale al valore commerciale (Eurotax Giallo) del Veicolo al momento del furto.

15.6 LEASYS, ove il servizio Incendio e Furto non fosse previsto nella Richiesta Rent, avrà il diritto di rivalersi sul Cliente addebitando al Cliente medesimo l'importo del danno pari:

(a) al valore di fornitura del Veicolo (prezzo di fattura), senza applicazione del degrado ed aumentato del costo di eventuali optionals, per i veicoli con anzianità fino a sei mesi;

(b) alla media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) aumentato del costo di eventuali optionals e comunque tenendo conto del

normale degrado d'uso, per i veicoli con anzianità superiore a sei mesi.
15.7 LEASYS si riserva il diritto di rivalersi sul Cliente nel caso in cui il Cliente medesimo/il conducente abbia agevolato il furto per dolo, colpa, incuria o negligenza addebitandogli, a titolo di risarcimento del danno, per inadempimento o irregolare adempimento un importo pari alla media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) al momento del furto.

16. Sinistro grave – Irreparabilità del Veicolo
16.1 LEASYS si riserva la facoltà di risolvere il contratto di Locazione del Veicolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a seguito di sinistri o guasti per i quali sia preclusa la sicurezza e l'idoneità all'uso del Veicolo oppure il costo della riparazione del danno sia dalla stessa ritenuta antieconomica. La valutazione di cui sopra sarà effettuata ad insindacabile giudizio di LEASYS che, pertanto, potrà decidere di non procedere alla riparazione del Veicolo.
16.2 Qualora il Cliente abbia diritto al servizio di sostituzione temporanea del Veicolo, resta inteso quanto segue : (i) il Cliente rimane obbligato al pagamento del canone fino al momento in cui la Locazione sarà risolta ovvero fino ai 30 (trenta) giorni successivi alla data di dichiarazione di irreparabilità; (ii) LEASYS, su esplicita richiesta del Cliente, provvederà a sostituire il Veicolo oggetto di danno irreparabile, con altro in buone condizioni, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di dichiarazione di irreparabilità trascorsi i quali il contratto di Locazione si intenderà risolto; (iii) la mancata riconsegna nei termini previsti comporterà l'addebito al Cliente del costo giornaliero del veicolo sostitutivo maggiorato del 20%.
16.3 Qualora il Cliente non abbia diritto al servizio di sostituzione temporanea del Veicolo, resta inteso quanto segue: (i) il Cliente rimane obbligato al pagamento del canone fino al momento in cui la Locazione sarà risolta ovvero fino alla data di dichiarazione di irreparabilità del Veicolo stesso; (ii) l'irreparabilità accertata e dichiarata da LEASYS non verrà considerata una restituzione anticipata, ma il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dei chilometri effettivamente percorsi, sulla base di quanto descritto all'Articolo 7 che precede.
16.4 Viene altresì pattuito che, ove non diversamente previsto nella Richiesta Rent, in caso di sinistro grave e/o irreparabilità del Veicolo il Cliente si impegna a rimborsare a LEASYS l'integrale importo del danno pari:
(a) al valore di fornitura del Veicolo (prezzo di fattura), senza applicazione del degrado ed aumentato del costo di eventuali optionals, per i veicoli con anzianità fino a sei mesi;
(b) alla media delle pubblicazioni Eurotax (Blu/Giallo) aumentato del costo di eventuali optionals e comunque tenendo conto del normale degrado d'uso, per i veicoli con anzianità superiore a sei mesi.
I valori di cui ai punti (a) e (b) si intendono al netto del valore di realizzo del relitto in caso di vendita dello stesso nello stato in cui si trova.

17. Tassa automobilistica – Altre spese previste per la Locazione del Veicolo
17.1 In seguito all'emanazione del Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, relativamente a contratti di locazione di durata complessiva pari o superiore a 12 (dodici) mesi, il Cliente è tenuto in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) essendone unico responsabile; il pagamento è dovuto presso la Regione in cui il Cliente abbia la propria sede legale e/o la propria residenza in caso di Cliente persona fisica per l'intero periodo di durata contrattuale originaria o prorogata.
Il Cliente potrà:
i. provvedere direttamente al pagamento dell'imposta nei modi e termini normativamente previsti;
ii. conferire a LEASYS una specifica delega di pagamento affinché LEASYS provveda a corrispondere in nome e per conto del Cliente medesimo gli importi dovute alle singole Regioni.

Il Cliente, nel caso in cui conferisca a LEASYS la suddetta delega di pagamento, è e rimarrà pienamente responsabile della correttezza delle informazioni fornite a LEASYS e si impegna a comunicare eventuali variazioni di sede legale e/o residenza entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla avvenuta variazione; in caso di non adempimento entro il suddetto termine e/o in caso di omissioni, non completezza o correttezza di tali informazioni il Cliente sarà pienamente responsabile di ogni eventuale costo e/o spesa, a qualsiasi titolo dovuti e da chiunque richiesti, derivanti dal suddetto inadempimento e manlevando fin d'ora al riguardo LEASYS.
17.2 LEASYS si riserva altresì di addebitare nel corso di durata della Locazione del Veicolo le seguenti spese accessorie:
(a) Le spese di presentazione Direct Debit SEPA, nella misura massima di € 5 (cinque) (iva esclusa) a presentazione;
(b) le spese di rilascio autorizzazione all'espatrio del Veicolo, nella misura massima di € 40 (quaranta) (iva esclusa) per singola richiesta;
(c) gli attestati o copie di documentazione contrattuale/contabile, nella misura massima di € 20 (venti) (iva esclusa) per singola richiesta;
(d) le spese di gestione relative a qualunque variazione delle condizioni contrattuali, richieste dal Cliente, che comportino una modifica della Locazione stessa, nella misura massima di € 150 (centocinquanta) (iva esclusa) a richiesta;
(e) le spese ed oneri sostenuti per gli adempimenti e/o adeguamenti ulteriori in corso di Locazione (in caso di subentro nella Locazione e/o variazioni anagrafiche), richiesti dalla normativa sulla intestazione temporanea dei Veicoli; il costo è pari (nella misura massima) ad Euro 30,00 per ogni singolo adempimento.
(f) le spese ed oneri sostenuti per la gestione del pagamento della tassa automobilistica regionale in caso di delega conferita a LEASYS
per ogni pagamento effettuato verso la Regione di competenza così come indicati al Cliente in fase di quotazione/preventivo.
17.3 Nel caso in cui il Cliente conferisca a LEASYS la delega di cui al precedente art.17.1 (ii), LEASYS riaddebiterà al Cliente - con fattura per addebito extra canone - l'importo versato esente IVA ed il costo del relativo servizio di cui alla precedente lettera (f) secondo le modalità previste all'art.24.1

18. Circolazione del Veicolo e Responsabilità

18.1 Il Cliente è responsabile delle conseguenze delle violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione del Veicolo condotto in Locazione.

18.2 Il Cliente si impegna pertanto a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante, manlevando ovvero risarcendo LEASYS da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal fine LEASYS provvederà ove possibile, a richiedere agli Enti Emittenti la rinotifica al Cliente degli eventuali atti che le fossero recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse possibile, LEASYS provvederà direttamente al pagamento degli importi richiesti come specificato nei verbali di infrazione, con successivo addebito in capo al Cliente a titolo di risarcimento del danno subito. In ogni caso, per ogni atto che venga recapitato a LEASYS, la stessa avrà diritto di addebitare al Cliente le spese amministrative di gestione pratica per un importo pari a € 10 (dieci) (iva esclusa).

18.3 In caso di notifica di cartelle esattoriali e/o ingiunzioni, LEASYS provvederà a riaddebitare al Cliente l'importo relativo al mancato pagamento delle medesime cartelle e/o ingiunzioni, maggiorate delle spese amministrative e di gestione pratica ai sensi dell'Articolo che precede.

18.4 Tali disposizioni non si applicano nei casi in cui il Cliente utilizzi Veicoli, a titolo di preassegnazione o sostituzione temporanea del Veicolo, forniti da società di noleggio a breve termine e dei quali LEASYS non è proprietaria. LEASYS, in questi casi, provvederà a riaddebitare al Cliente tutti gli importi eventualmente addebitati a Leasys dalla società di noleggio a breve termine..

19. Restituzione anticipata del Veicolo

19.1 Se per qualsiasi ragione il Cliente restituisse il Veicolo anticipatamente rispetto al termine di durata indicato nella Richiesta Rent, LEASYS avrà la facoltà di addebitare una penale a titolo di risarcimento del danno subito per anticipata restituzione calcolata secondo la seguente formula:

Penale = MCS x 0,82 x [DC/(DC-6)]

dove si intende per:

- MCS: il Monte Canoni a Scadere, al lordo di eventuali anticipi;
- DC: la durata contrattuale

Nel caso il Veicolo sia allestito, la penale suddetta sarà maggiorata della quota parte di allestimento non ancora fatturata al momento della restituzione del Veicolo.

Il Cliente prende espressamente atto ed accetta che, oltre la penale di cui sopra, nel caso di restituzione del Veicolo entro i primi 12 (dodici) mesi di Locazione, sarà comunque tenuto a pagare i canoni sino al raggiungimento del 12° mese contrattuale.

19.2 Il monte canoni a scadere sarà calcolato a decorrere dal mese successivo a quello di restituzione anticipata del Veicolo, fermo l'obbligo del Cliente di assolvere al pagamento del canone intero di Locazione relativo al mese di restituzione anticipata dello stesso.

19.3 La percorrenza chilometrica verrà gestita sulla base di quanto previsto all' Articolo 7 precedente.

19.4 Nel caso in cui il Cliente abbia corrisposto a LEASYS un importo a titolo di anticipo così come disciplinato dal successivo art.24.3, tale importo verrà restituito da LEASYS per la sola parte di quota residua di anticipo canone non fruita per il periodo mancante sino alla scadenza del contratto originariamente pattuita; In tali casi il Cliente acconsente sin d'ora alla compensazione che LEASYS opererà per ogni importo dovuto dal Cliente in virtù delle presenti Condizioni Generali (ad es. penali per restituzione anticipata).

19.5 Nel caso in cui il Cliente abbia conferito a LEASYS la delega per il pagamento della tassa automobilistica regiona le così come disciplinato dal precedente art.17.1 (ii), Leasys addebiterà al Cliente la restante quota parte dell'importo della tassa automobilistica regionale versata anticipatamente da LEASYS alla Regione di competenza

20. Scadenza della Locazione - Riconsegna del Veicolo

20.1 Il Cliente si impegna, alla scadenza della Locazione nonché in caso di sua risoluzione per qualsiasi ragione, a restituire il Veicolo rispettando le seguenti modalità:

(i) la restituzione deve avvenire presso i centri indicati da LEASYS; in caso contrario LEASYS si riserva la facoltà di addebitare al Cliente il risarcimento del danno da essa subito per tale inadempimento del Cliente, che si conviene consistere nell'onere connesso al trasferimento del Veicolo, oltre ad eventuali ulteriori danni derivanti da tale inadempienza;

(ii) il Cliente deve restituire il Veicolo completo di tutti gli accessori (di serie e non) previsti nella Richiesta Rent o successivamente richiesti e installati da LEASYS, nonchè di tutta la documentazione di bordo, e deve restituire le chiavi (in duplice copia), inclusa la relativa Card, necessaria per la duplicazione. In caso di mancata restituzione, anche parziale, di quanto sopra menzionato, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare dei costi di ripristino/duplicazione degli stessi;

(iii) il Veicolo deve essere restituito pulito internamente ed esternamente e nel normale stato di usura, che prevede l'appropriato utilizzo del Veicolo tale da determinare un normale degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti meccaniche e/o di carrozzeria dovute ad incuria, imperizia o negligenza nell'utilizzo;

(iv) l'elenco aggiornato dei Centri di riconsegna convenzionati con LEASYS e la tabella riepilogativa dei danni, riconducibili o meno alla normale usura, sono consultabili nell'apposita sezione del sito internet di LEASYS (www.LEASYS.com).

20.2 Lo stato d'uso del Veicolo oggetto di restituzione sarà effettuato da LEASYS mediante una Società Peritale scelta da LEASYS stessa, il cui giudizio sarà insindacabile. La relativa quantificazione dei danni del Veicolo restituito verrà indicata in apposito Verbale di Riconsegna (di seguito il "Verbale di Riconsegna") alla presenza del Cliente. Il Verbale di Riconsegna dovrà essere debitamente sottoscritto da entrambe le parti e, in caso di disaccordo, eventuali riserve dovranno essere in esso indicate.

Nel caso di rifiuto da parte del Cliente a sottoscriverlo, il Verbale di Riconsegna attestante lo stato d'uso sarà reputato valido e probante da LEASYS a tutti gli effetti.

La data e l'ora di sottoscrizione del Verbale di Riconsegna determineranno il trasferimento dei rischi di custodia del Veicolo dal Cliente a LEASYS. Eventuali costi sostenuti da LEASYS per la rimozione di scritte pubblicitarie, loghi e/o adesivi, salvo

diversamente concordato, saranno addebitati al Cliente.
20.3 E' facoltà del Cliente far effettuare una controperizia sul Veicolo oggetto di riconsegna.
Tale eventuale controperizia potrà essere effettuata da un perito iscritto al relativo Albo professionale e nominato, a propria cura e spese, dal Cliente; tale facoltà potrà essere esercitata nel momento della riconsegna e contestualmente alla perizia effettuata da LEASYS tramite la propria Società Peritale incaricata.
In mancanza, sarà facoltà del Cliente far effettuare la controperizia unicamente sulla base delle fotografie peritali effettuate al momento della riconsegna del Veicolo e tale facoltà andrà esercitata entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, dell'indicazione del sito internet presso cui visionare la documentazione fotografica.
20.4 Nel caso in cui la Richiesta Rent preveda la manutenzione del Veicolo a carico del Cliente, eventuali danni al Veicolo non rientranti nel normale stato di usura oppure non accertabili in fase di riconsegna in quanto occulti e/o non rilevabili a causa della mancata pulizia del Veicolo medesimo, saranno addebitati da LEASYS al Cliente a titolo di risarcimento danni per inadempimento o irregolare adempimento da parte del Cliente degli obblighi a suo carico di cui alle presenti Condizioni Generali di Locazione, in particolare per incuria, colpa, negligenza ed imperizia del Cliente.
Si precisa, inoltre, che restano interamente a carico del Cliente (i) i danni agli interni del Veicolo (es. bruciature di sigarette sulla tappezzeria, versamento di liquidi, buchi su cruscotto, ecc.) in quanto non riconducibili al normale stato di usura; (ii) i danni derivanti da errate od omesse manutenzioni, ordinarie e/o straordinarie, se poste a carico del Cliente dalla Richiesta Rent.
20.5 Nel caso in cui la Richiesta Rent preveda il servizio di Riparazione Danni del Cliente, eventuali danni al Veicolo medesimo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati oppure non accertabili in fase di riconsegna in quanto occulti e/o non rilevabili a causa della mancata pulizia del Veicolo medesimo, saranno addebitati da LEASYS al Cliente a titolo di risarcimento danni per inadempimento o irregolare adempimento da parte del Cliente degli obblighi a suo carico di cui alle presenti Condizioni Generali di Locazione.
20.6 Alla riconsegna del Veicolo non si procederà ad alcun rimborso in caso di mancata fruizione, in tutto o in parte, dei servizi previsti nella Richiesta Rent. Nel caso in cui alla scadenza della Richiesta Rent il Veicolo fosse ricoverato in officina / carrozzeria, LEASYS avrà la facoltà di mettere a disposizione il Veicolo al Cliente al fine di poter visionare i danni rilevati e sottoscrivere il "Verbale di Riconsegna".
20.7 In ogni caso di indebita detenzione del Veicolo da parte del Cliente alla scadenza della Locazione originaria, LEASYS si riserva di: (i)) richiedere al Cliente il pagamento di un corrispettivo pari al valore del canone maggiorato del 30%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza del contratto di Locazione e l'effettiva restituzione del Veicolo ed un corrispettivo pari al costo chilometrico così come definito all'articolo 7 che precede maggiorato del 30% nonché, (ii) ingiungere l'immediata riconsegna del Veicolo medesimo; in caso di indebita ritenzione del Veicolo da parte del Cliente nonostante la richiamata intimazione LEASYS potrà intraprendere ogni azione, anche legale, a propria tutela.
20.8 Nel caso in cui il Cliente decidesse di gestire direttamente il pagamento della tassa automobilistica regionale provvedendo dunque secondo quanto previsto dall'art.17.1 i), LEASYS, in sede di riconsegna del/i Veicolo/i, richiederà l'esibizione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all'ultima annualità di detenzione del/i Veicolo/i da parte del Cliente; in caso di omessa esibizione e/o in caso di mancato pagamento della tassa da parte del Cliente, LEASYS avrà la facoltà di addebitare al Cliente medesimo un importo pari, nella misura massima, all'importo corrispondente all'intera annualità della tassa calcolata nella Regione competente.

21 Proroga della Locazione
21.1 Non sono previste proroghe temporali rispetto alla scadenza originariamente pattuita e pertanto non è ammessa una detenzione del Veicolo successiva alla scadenza della Locazione.
21.2 Qualora il Cliente continui a detenere il Veicolo alla scadenza del contratto di Locazione troverà applicazione quanto indicato nell'articolo 20.7 che precede.

22. Richiesta di estensione della durata contrattuale e/o e/o modifica dei servizi offerti
22.1 Durante il periodo contrattuale inizialmente pattuito ed indicato nella Richiesta Rent, il Cliente potrà richiedere a LEASYS una estensione della durata nonché l'aggiunta e/o la modifica dei servizi indicati nella Richiesta Rent alle condizioni economiche di volta in volta convenute con LEASYS
22.2 Per potere esercitare la facoltà prevista dal presente articolo il Cliente dovrà risultare adempiente ad ogni obbligazione contrattuale, in particolar modo nel puntuale e completo pagamento delle fatture emesse da LEASYS, e/o non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni che potrebbero consentire a LEASYS l'esercizio della facoltà di risolvere il contratto ai sensi del seguente art.25.
22.3 Il Cliente potrà richiedere quanto disciplinato al precedente articolo 22.1 , fino ai 6 (sei) mesi precedenti la scadenza naturale della Locazione.

23. Validità e modifica del canone di Locazione
23.1 Dal momento della sottoscrizione da parte del Cliente della Richiesta Rent e per tutta la durata ivi indicata, il canone di Locazione pattuito rimarrà invariato, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.23.2
23.2 LEASYS si riserva la facoltà di modificare il canone di Locazione solo per effetto di: (i) disposizioni normative, primarie o secondarie, che determinino per LEASYS oneri ulteriori per l'acquisto o la concessione in Locazione del Veicolo rispetto a quelli esistenti e conosciuti al momento della conclusione della Richiesta Rent; (ii) modifica del prezzo di listino del Veicolo o degli accessori intervenuta tra la data di sottoscrizione della Richiesta Rent e l'accettazione dell'ordine da parte della casa costruttrice; (iii) variazioni del premio assicurativo della Responsabilità Civile Auto in seguito ad adeguamenti tariffari

richiesti dalle Compagnie Assicurative.
23.3 Sarà cura di LEASYS comunicare per iscritto al Cliente le variazioni economiche del rapporto derivanti dal verificarsi degli eventi indicati all'articolo 23.2 che precede.

24. Pagamenti dovuti dal Cliente – Depositi cauzionali – Anticipo - Interessi di mora – Spese di recupero crediti
24.1 Il Cliente si impegna a pagare a LEASYS: i) il canone di Locazione indicato in ogni singola Richiesta Rent e fatturato in via anticipata. Ciascuno dei canoni sarà dovuto con scadenza l'ultimo giorno del mese di competenza. Il primo canone comprenderà anche il pro-rata e scadrà l'ultimo giorno del mese successivo a quello di messa a disposizione del Veicolo; ii) i costi relativi alla percorrenza chilometrica a consumo così come previsto dal precedente art. 7 e fatturati mensilmente in via posticipata.
Il relativo pagamento dovrà avvenire a ricezione fattura e comunque entro 30 giorni fine mese data fattura.
Gli addebiti extra canone previsti dalla Richiesta Rent (a titolo esemplificativo e non esaustivo: penale riparazioni danni, penale I/F) dovranno essere pagati dal Cliente a ricezione fattura e comunque entro 30 (trenta) giorni fine mese data fattura.
24.2 I pagamenti dovuti dal Cliente dovranno essere eseguiti mediante Direct Debit SEPA con valuta fissa al giorno di loro scadenza come indicata all'Articolo 24.1 precedente.
24.3 Il Cliente si impegna a corrispondere a LEASYS l'eventuale quota di anticipo secondo quanto indicato nella Richiesta Rent. L'anticipo dovrà essere corrisposto dal Cliente contestualmente alla sottoscrizione della Richiesta Rent ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da LEASYS.
Il mancato versamento dell'anticipo comporta l'inefficacia, fin dall'origine, della Richiesta Rent anche se già sottoscritta dal Cliente medesimo.
24.4 E' facoltà di LEASYS richiedere ai fini dell'accoglimento della richiesta di Locazione uno o più depositi cauzionali infruttiferi da versarsi per ciascun Veicolo oggetto della Richieste RENT, per gli importi e secondo le modalità disciplinate mediante apposito atto scritto.
Tale deposito cauzionale verrà rimborsato da LEASYS trascorsi 180 giorni dalla chiusura del contratto di Locazione da esso garantito. E' fatto salvo il diritto di LEASYS di trattenere il deposito cauzionale nel caso di danni e/o manchevolezze del Veicolo e/o inadempimento nel pagamento da parte del Cliente di quanto dovuto, anche in relazione ad altri contratti conclusi con LEASYS.
24.5 In luogo del deposito cauzionale, è facoltà di LEASYS richiedere al Cliente altre garanzie accessorie che dovranno essere concordate e separatamente regolamentate con apposito atto scritto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussione bancaria, societaria, garanzia personale etc.).
24.6 In caso di ritardato pagamento, LEASYS ha titolo ad addebitare al Cliente interessi di mora calcolati dalla data di scadenza pattuita a quella di effettivo pagamento ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
24.7 LEASYS si riserva altresì di addebitare al Cliente, se inadempiente, le spese per le azioni di recupero stragiudiziale condotte direttamente e/o affidate anche a società di recupero specializzate , nella misura del 20% del credito scaduto sino ad un massimo di € 1.200 (milleduecento) (iva esclusa), nonché eventuali spese di protesto e di addebito della banca
e fatto comunque salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
24.8 Il Cliente dovrà altresì rifondere le spese legali e giudiziarie che LEASYS sosterrà per ottenere dallo stesso l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali, in base alle tariffe forensi vigenti.

25. Clausola risolutiva espressa
25.1 LEASYS avrà facoltà di risolvere il contratto di Locazione del Veicolo, mediante semplice comunicazione scritta inviata al Cliente con la contestazione dell'inadempienza e la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che occorra costituzione in mora o pronuncia giudiziaria, nei seguenti casi:
(a) il Cliente non provveda puntualmente al pagamento anche di un solo canone di Locazione e/o degli addebiti extra dovuti alle scadenze contrattualmente previste;
(b) vi sia stata l'infedele dichiarazione del Cliente o degli eventuali coobbligati o garanti circa i dati e le informazioni forniti;
(c) il Cliente non ritiri il Veicolo nei termini contrattualmente previsti;
(d) il Cliente non adempia agli obblighi previsti dai seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali di Locazione: (2.3) ("Mancato ritiro del Veicolo") ; (5) ("Modalità di utilizzo del Veicolo - Obblighi del Cliente"); (18) ("Circolazione del Veicolo – Responsabilità"); (20) ("Scadenza della Locazione – Riconsegna del Veicolo"); (24) ("Pagamenti dovuti dal Cliente – Depositi cauzionali – Anticipo -Interessi di mora – Spese di recupero crediti"); (32) ("Codice di condotta e Modello di organizzazione, gestione e controllo");
(e) il Cliente sia assoggettato ad un protesto o ad un procedimento esecutivo o ad un sequestro conservativo;
(f) vi sia l'irreperibilità o lo stato di detenzione del Cliente, ovvero qualora questi sia sottoposto a misure cautelari, di prevenzione e/o di sicurezza, ovvero sia sottoposto ad indagini ed abbia acquisito la qualifica di imputato;
(g) il Veicolo sia sottoposto a sequestro preventivo e/o conservativo o comunque a qualsiasi misura cautelare reale ovvero a qualsiasi misura di prevenzione reale o, infine, sia sottoposto a confisca;
(h) vi sia stato recesso delle Compagnie di Assicurazioni dalle polizze per fatto imputabile al Cliente;
(i) Mutamento della maggioranza dei soci nel caso di società di persone; significativi mutamenti nella composizione del capitale sociale nelle società di capitali; locazione e/o affitto dell'azienda e/o di ramo d'azienda da parte del Cliente; conferimento dell'azienda e/o di ramo d'azienda del Cliente in altra società; scissione e/o fusione cui partecipi il Cliente. Il Cliente conseguentemente si impegna ad avvertire tempestivamente LEASYS in ordine a quanto sopra.
25.2 In tutti i casi di risoluzione anticipata della Locazione, il Cliente si obbliga a corrispondere a LEASYS in unica soluzione qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni, spese, importi anticipati, interessi di mora, etc.
Inoltre LEASYS avrà la facoltà di richiedere al Cliente, a titolo di

penale risarcitoria e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, un importo determinato con gli stessi criteri indicati all'Articolo 19.1 che precede, maggiorato del valore corrispondente a 2 (due) canoni mensili di Locazione.
25.3 Le somme addebitate a titolo di penale saranno fatturate da LEASYS, a suo insindacabile giudizio, in sede di risoluzione contrattuale o al momento dell'incasso.
25.4 Esercitata la risoluzione anticipata con le modalità di cui sopra, LEASYS avrà il diritto di rientrare in possesso del Veicolo oggetto della Locazione come sopra risolta, anche in presenza di opposizione o contestazione, anche giudiziale, da parte del Cliente senza necessità di alcun preavviso. Il Cliente dovrà restituire immediatamente il Veicolo locato senza poter richiedere e/o pretendere alcunché in ordine alla anticipata risoluzione. Lo stato del Veicolo oggetto di restituzione sarà valutato da LEASYS, con conseguente eventuale addebito al Cliente di somme per esuberi chilometrici rilevati come da Articolo 7 che precede, nonché il controvalore di eventuali danni o mancanze non rientranti nel normale stato di usura e non giustificati da precedenti denunce di sinistro, rilevati al momento della restituzione del Veicolo come previsto dal precedente Articolo 20.
25.5 In tutti i casi di risoluzione anticipata della Locazione , il Cliente esonera fin d'ora LEASYS da qualunque responsabilità per lucro cessante e/o danno emergente.
25.6 Nel caso in cui il Cliente abbia conferito a LEASYS la delega per il pagamento della tassa automobilistica regionale così come disciplinato dal precedente art.17.1 (ii), Leasys addebiterà al Cliente, oltre a quanto previsto dal presente articolo, la quota parte dell'importo della tassa automobilistica regionale versata anticipatamente da LEASYS alla Regione di competenza.

26. Forza Maggiore
26.1 LEASYS non sarà responsabile per eventuali ritardi di consegna del Veicolo o interruzioni nella fornitura dei servizi indicati in ciascuna Richiesta Rent, qualora tale inadempimento dipenda da forza maggiore, ossia da ogni evento e/o circostanza che sia fuori dal ragionevole controllo di LEASYS.
26.2 Al verificarsi di un evento qualificabile come "forza maggiore", LEASYS dovrà informare appena possibile il Cliente ed adottare i provvedimenti opportuni per limitarne gli effetti; LEASYS informerà il Cliente sui tempi di ripristino dei suddetti servizi e sulle soluzioni alternative eventualmente adottate.
26.3 Il verificarsi di un evento di forza maggiore non costituirà motivo di sospensione o ritardo nel pagamento, da parte del Cliente, dei canoni di Locazione e dei corrispettivi relativi alle prestazioni già effettuate da LEASYS medesima.

27. Disposizioni sulla "Intestazione Temporanea dei veicoli"
27.1 Il Cliente ha la facoltà di incaricare LEASYS di provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R 28 settembre 2012 e relativi regolamenti e/o circolari attuativi; in particolare con la sottoscrizione della Richiesta Rent il Cliente potrà conferire a LEASYS espressa delega per le comunicazioni all'Archivio Nazionale dei Veicoli (di seguito "A.N.V") come stabilito per legge.
27.2 Qualora il Cliente non conferisca a LEASYS la suddetta delega, resteranno a suo esclusivo carico tutti i relativi adempimenti previsti dalla normativa. In tale caso il Cliente sarà altresì tenuto a corrispondere a LEASYS ogni eventuale ulteriore addebito nonché ogni eventuale importo a titolo di sanzione previsti dalla suddetta normativa, che dovessero derivare da eventuali mancanze e/o ritardi e/o inesattezze nelle comunicazioni all'A.N.V, manlevando fin d'ora al riguardo LEASYS. In tale caso, infine, il Cliente sarà sempre tenuto al pagamento dei canoni di Locazione previsti anche nel caso di mancato utilizzo del Veicolo derivante, a qualsiasi titolo, da eventuali mancanze e/c ritardi e/o inesattezze nelle comunicazioni all'A.N.V.

28. Tecniche di comunicazione a distanza
28.1 Il Cliente che comunica a LEASYS i propri dati (indirizzo di posta elettronica e/o numero di telefono) accetta che le comunicazioni e le informazioni relative al contratto di Locazione del Veicolo possano essere inviate anche tramite posta elettronica e/o S.M.S.
28.2 LEASYS non sarà ritenuta responsabile se soggetti terzi non legittimati, accedano al contenuto di quanto inviato tramite le tecniche di comunicazione a distanza sopra riportate. Il Cliente può richiedere per iscritto la modifica della tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

29. Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
29.1 Qualora il Cliente sia qualificabile come "stazione appaltante" ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle Parti assume gli obblighi di propria competenza previsti dalla predetta Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari derivanti dal presente Accordo.
29.2 Qualora una delle Parti non assolva agli obblighi previsti a proprio carico dalla Legge 136/2010, la Parte adempiente avrà facoltà di risolvere il presente Accordo, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subìti.

30. Legge applicabile – Composizione stragiudiziale delle controversie - Foro Competente
30.1 Il contratto di Locazione del Veicolo perfezionato con l'accettazione della Richiesta Rent è disciplinato dalla legge italiana.
30.2 Il Cliente ha facoltà di adire le procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie, anche in via telematica, innanzi a organismi indipendenti, imparziali, specializzati, trasparenti ed efficaci e comunque presso tutti gli organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità preposte, il tutto in conformità alle normative vigenti in materia.
30.3 In ogni caso il Cliente mantiene il diritto di agire in giudizio, a prescindere dall'esito della procedura stragiudiziale di composizione della controversia, presso il Foro di residenza o domicilio territorialmente competente, ove sia qualificabile come "consumatore".
30.4 Ove il Cliente non sia qualificabile come "consumatore" , saranno competenti i Fori esclusivi in via alternativa di Torino e Roma con esclusione pattiziamente accettata di ogni altro Foro.

31. Trattamento dei dati personali
31.1 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, di cui l'Informativa

sul Trattamento dei Dati Personali già consegnata al Cliente in fase di istruttoria preliminare costituisce parte integrante e sostanziale, le Parti sono titolari autonomi del trattamento. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali (di seguito, i "Dati") fornitile dall'altra Parte (che ne rimane titolare autonomo) per l'espletamento di tutto quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali nel rispetto del presente D. Lgs. No. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE no. 2016/679.

31.2 Il Cliente, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, dichiara espressamente di aver informato e resi edotti i conducenti dei Veicoli ed i terzi dei quali potrà comunicare a LEASYS i dati personali, circa le modalità e finalità di trattamento dichiarate da LEASYS medesima nell'Informativa sul Trattamento dei Dati personali richiamata all'art. 31.1 che precede, sul loro ambito di comunicazione e sui diritti riconosciuti dalla legge all'interessato.

31.3 In caso di violazione delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte si impegna a tenere indenne e manlevata l'altra Parte da eventuali contestazioni che possano essere avanzate dagli interessati sulla base dei diritti loro attribuiti, nonché da ogni altra contestazione che possa essere mossa all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, laddove la responsabilità sia derivante dalla condotta attiva o omissiva di tale Parte. In ogni caso i Dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

32. Codice di condotta e Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Cliente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche ed integrazioni (d'ora in avanti "Decreto") nonché di aver preso visione delle disposizioni di cui al Codice di Condotta e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d'ora in avanti "Modello") di LEASYS. I documenti sono visionabili e scaricabili nel sito di LEASYS (www.LEASYS.com alla sezione Sito Corporate)

Il Cliente si impegna a tenere condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Codice di Condotta e al Modello, astenendosi dalla commissione di condotte illecite. L'inosservanza da parte del Cliente e, nel caso in cui il Cliente sia qualificabile come persona giuridica, di chiunque presti attività lavorativa/collaborativa per il Cliente, di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto, del Codice di Condotta o del Modello comporterà un inadempimento grave al contratto di locazione e potrà legittimare LEASYS a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a LEASYS medesima.

33. Reclami

Ogni eventuale contestazione formale che il Cliente ritenesse opportuno inoltrare a Leasys in relazione alle presenti previsioni contrattuali dovrà avvenire in forma scritta presso il seguente riferimento: reclami@leasys.com.